

Brasília, 16 de junho de 2025.

PORTARIA N.º 002 DE 16 DE JUNHO DE 2025

**COMPLEMENTAR O REGIMENTO INTERNO SOBRE
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO ÂMBITO DE
PROJETOS EXECUTADOS PELA TWRA.**

O Presidente da TWRA, no uso de suas atribuições que lhe conferem o estatuto social e regimento interno e ainda em consonância com a lei n.º 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), Lei n.º 9.610/1998 (lei de direitos autorais) e a Lei n.º 12.853/2013 que altera a Lei n.º 9.610/98. Lei n.º 9.609/98 e ainda o estatuto social e regimento interno da TWRA.

Resolve:

Art. 1º — Complementar o Regimento Interno sobre diretrizes e orientações sobre a propriedade intelectual no âmbito de projetos executados pela TWRA.

Art. 2º — Para efeitos desta Portaria consideram as seguintes definições:

Propriedade Intelectual: refere-se ao conjunto de direitos legais que protegem criações do intelecto humano — sejam obras artísticas, invenções, símbolos, nomes, imagens ou designs utilizados no comércio. Divide-se em Propriedade Industrial e Direitos Autorais.

Propriedade Industrial: ramo da propriedade intelectual que protege criações técnicas, sinais distintivos e ativos empresariais relacionados à atividade industrial, comércio e serviços. Seu objetivo é garantir exclusividade de exploração econômica, estimulando a inovação e evitando concorrência desleal.

Direitos Autorais: protege obras intelectuais originais expressas em qualquer suporte, tangível ou intangível, desde que sejam criações do espírito humano. A proteção independe de registro formal e surge automaticamente com a criação da obra.

Autoria: Sempre atribuída à pessoa física (criadora).

Titularidade: Pode ser transferida para pessoa jurídica nos casos acima, conferindo-lhe direitos de exploração econômica.

Direitos Morais: os direitos morais são intransferíveis, irrenunciáveis e perpétuos, pertencendo exclusivamente aos autores físicos que criaram a obra. Isso inclui:

Publicações e artigos: Autoria nominal dos pesquisadores.

Dados organizados criativamente: Se a compilação/estruturação tiver originalidade (ex.: bancos de dados com seleção crítica), os pesquisadores detêm direitos morais.

Exceção: Em obras coletivas (ex.: relatório institucional), a associação pode ser mencionada como organizadora, mas **não substitui a autoria individual**

Direitos Patrimoniais: conjunto de normas jurídicas que regulam as relações econômicas entre as pessoas, referentes aos **bens materiais e imateriais** que podem ser valorados economicamente e integrados ao patrimônio de um indivíduo ou entidade.

Direito Sui Generis — O conceito de direito sui generis, no contexto de bancos de dados, refere-se a um direito de propriedade específico e distinto dos direitos autorais, que protege o investimento feito na organização, seleção e gestão de um banco de dados, mesmo que o conteúdo em si não seja original ou protegido por direitos autorais. Esse direito reconhece o esforço e os recursos investidos na criação de um banco de dados, protegendo-o contra a extração e reutilização não autorizada de seu conteúdo.

Programa de Computador — De acordo com a Lei n.º 9.609/98, programa de computador é definido como uma expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga. Em outras palavras, é um conjunto de comandos que instruem um computador a realizar tarefas, podendo estar em diversas formas físicas e sendo essencial para o funcionamento de equipamentos eletrônicos.

Publicação — o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

Transmissão ou emissão — a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

Retransmissão — a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;

Distribuição — a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade, ou posse;

Comunicação ao público — ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;

Reprodução — a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica, ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos, ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

Contrafação — a reprodução não autorizada;

Obra:

- a) em co-autoria — quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
- b) anônima — quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser desconhecido;
- c) pseudônima — quando o autor se oculta sob nome suposto;
- d) inédita — a que não haja sido objeto de publicação;
- e) póstuma — a que se publique após a morte do autor;
- f) originária — a criação primígena;
- g) derivada — a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;
- h) coletiva — a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;
- i) audiovisual — a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;

Fonograma — toda fixação de sons de uma execução ou interpretação, ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual;

Editor — a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição;

Produtor — a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;

Rádiodifusão — a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de rádiodifusão ou com seu consentimento;

Artistas Intérpretes ou Executantes – todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas, ou expressões do folclore.

Titular Originário – o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão.

DA PROTEÇÃO INTELECTUAL

Art. 3º – São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

- I – os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;
- II – as conferências, alocações, sermões e outras obras da mesma natureza;
- III – as composições musicais, tenham ou não letra;
- IV – as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas;
- V – as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
- VI – as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
- VII – as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza;
- VIII – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
- IX – as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
- X – os aplicativos (apps);
- XI – as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

§1º Os programas de computador são objeto de legislação específica, observadas as disposições constantes da Lei 9610/98 (Lei de Direitos Autorais) que lhes sejam aplicáveis.

§2º A proteção concedida no inciso XI não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial.

§4º A TWRA, enquanto pessoa jurídica proponente, executora do projeto e ao qual os autores estão associados é titular dos direitos de organização, seleção e disposição

do conteúdo de bancos de dados institucionais (**direito *sui generis***), independentemente dos direitos autorais sobre obras individuais neles contidas.

Art. 4º – Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Portaria:

- I – as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;
- II – os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios;
- III – os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções;
- IV – os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
- V – as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas;
- VI – os nomes e títulos isolados;
- VII – o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.

Art. 5º – A proteção aos direitos de que trata esta Portaria independe de registro.

DOS DIREITOS DO AUTOR, CO-AUTORES E TWRA

Art. 6º – Pertencem ao autor os direitos morais sobre a obra que criou.

Art. 7º – Os co-autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário.

Art. 8º – Nos projetos coletivos os direitos morais sobre as obras criadas são do autor e o direito patrimonial será do autor e da TWRA na proporção a ser estabelecida em instrumento jurídico próprio;

Parágrafo único – Nos projetos coletivos financiados com recursos públicos, as normas sobre propriedade intelectual seguirão normativos dos órgãos financiadores, respeitando a legislação mencionada no preâmbulo desta Portaria no que tange a direitos do autor e prazos.

Art. 9º – Para as obras coletivas, depende de autorização prévia e expressa do autor, coordenador, no caso de projetos de PD&I (pesquisa, desenvolvimento e inovação) e presidência da TWRA (proponentes e executora dos projetos de PD&I a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

- I – a reprodução parcial ou integral;
- II – a edição;
- III – a adaptação e quaisquer outras transformações;
- IV – a tradução para qualquer idioma;
- V – a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;
- VI – a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;

VIII — a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

- a) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;
- b) exposição de obras científica em seminários, palestras, congressos, workshops e afins;

IX — a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

X — quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

§1º A utilização de obras integradas em bancos de dados institucionais dependerá de **Termo de Autorização de Uso de Produção Intelectual** padronizado, conforme modelo constante do Anexo II desta Portaria, contendo as seguintes especificações:

- I. Finalidade da utilização (acadêmica, comercial, etc.);
- II. Formas de atribuição de autoria, descritas no art. 9º desta Portaria;
- III. Limites de reprodução e transformação;
- IV. Colaboração externa na geração de dados e outras produções intelectuais;
- V. Prazo de vigência.

§2º O termo de autorização de uso será firmado no início do projeto, com anuência do autor, coordenador e presidência da TWRA.

§3º Obras anônimas ou sob pseudônimo terão uso regulado exclusivamente pela TWRA.

DA UTILIZAÇÃO DE DADOS E PUBLICAÇÕES

Art. 10 — Os dados primários gerados em projetos da TWRA são prioritariamente de responsabilidade dos pesquisadores responsáveis pela sua geração e análise, conforme previsto no Regimento Interno, observando-se:

§1º O prazo de prioridade é de 2 (dois) anos, renovável por igual período mediante requerimento formal do pesquisador responsável.

§2º O marco temporal inicia-se após o término do contrato vigente associado ao projeto.

§3º Após o término do prazo de prioridade, os dados primários integrarão o repositório institucional da TWRA, podendo ser utilizados por terceiros mediante:

- a) Licença não exclusiva;
- b) Menção da coautoria do pesquisador originário;
- c) Aprovação pela Diretoria Executiva.

§4º As produções intelectuais de interesse público pela constituição federal ao final da execução do projeto serão de domínio público, respeitados os direitos dos autores conferidos pelas legislações vigentes.

Art. 11 — A publicação de dados em formato bruto depende de autorização expressa do pesquisador. Dados transformados (derivados analíticos) são de responsabilidade da TWRA, ressalvado o direito de menção da fonte.

Parágrafo único: Excetua-se a divulgação em casos de interesse público, mediante autorização da Coordenação Geral do projeto e da Diretoria Executiva.

Art. 12 — O **Termo de Autorização de Uso de Produção Intelectual** entre pesquisadores sobre uso de dados só terão validade se assinados pelos responsáveis diretos pela obtenção e análise dos dados.

Parágrafo único: Acordos envolvendo pesquisadores associados, voluntários ou estudantes só serão válidos mediante assinatura do **Termo de Autorização de Uso de Produção Intelectual**, constante do Anexo II desta Portaria.

Art. 13 — Todos os membros da TWRA, incluindo colaboradores externos e estudantes, devem comprovar ciência dos regulamentos institucionais por meio de **Termo de Responsabilidade** assinado modelo constante do Anexo III desta Portaria.

CRITÉRIOS DE AUTORIA E CONFLITOS DE INTERESSE

Art. 14 — A autoria de produções técnicas e acadêmicas seguirá os critérios do Art. 65 do RI constante do Anexo I desta Portaria, vedando-se a inclusão de autores sem contribuição substancial.

§1º Serão consideradas contribuições substanciais:

- I. Concepção ou desenho do estudo;
- II. Análise crítica dos dados;
- III. Redação ou revisão crítica do conteúdo intelectual.

§2º Contribuições meramente técnicas e/ou prestação de serviços serão reconhecidos em agradecimentos.

Art. 15 — É obrigatória a declaração de conflitos de interesse em todas as publicações, incluindo:

- I. Vínculos financeiros com patrocinadores;
- II. Relações institucionais ou pessoais que possam influenciar os resultados.

Parágrafo único: O descumprimento sujeitará o infrator a sanções disciplinares e legais, conforme a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 – O descumprimento desta Portaria acarretará:

- I. Retratação de publicações;
- II. Suspensão de participação em projetos;
- III. Responsabilização civil e penal, conforme a legislação.

Art. 17 – Projetos em que a TWRA seja proponente e executora e que sejam financiados por agências de fomento públicas deverão seguir o disposto nos instrumentos jurídicos celebrados e em normativos das agências de fomento sobre o assunto desta Portaria.

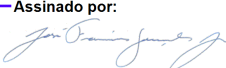
Art. 18 – Faz parte desta Portaria o **Anexo I – Compilado de Artigos do Regimento Interno – RI** da TWRA que tratam sobre a utilização de publicações, artigos, teses, dissertações, dados e informações e forma de compartilhamento, **Anexo II – Termo de Autorização de Uso de Produção Intelectual** e **Anexo III – Termo de Responsabilidade**.

Art. 19 – Esta Portaria visa suprir lacunas do RI, alinhando a TWRA às melhores práticas de integridade científica e transparência, em conformidade com a Lei Anticorrupção.

Art. 20 – No caso de participação externa, em colaborações esporádicas na produção intelectual, o autor responsável deverá coletar assinatura do **Termo de Autorização de Uso de Produção Intelectual** a ser enviado para a Secretaria Executiva da TWRA.

Art. 21 – Os casos omissos que não estejam previstos nesta Portaria serão discutidos entre a coordenação geral do projeto e a presidência da TWRA;

Art. 22 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Assinado por:

FD876DB086F940A...

José Francisco Gonçalves Júnior
Presidente da TWRA

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO CAPÍTULO IX

DO PATRIMÔNIO INTELECTUAL

Art. 60 Constitui o patrimônio intelectual da TWRA toda a obtenção de dados e análises técnicas executadas no âmbito das atividades da associação, mesmo as que envolvam responsabilidades profissionais individuais, devendo estas serem disponibilizadas para todo e qualquer associado, mediante autorização do responsável.

Art. 61 No âmbito da execução de projetos, caberá ao Coordenador do Projeto abastecer um banco de dados compartilhados com todas as informações coletadas no âmbito da sua execução.

§ 1º Quando da inclusão dos dados e/ou informações, deverá o Coordenador do Projeto informar o profissional responsável pela sua obtenção.

§ 2º O Coordenador do Projeto é responsável pela veracidade do profissional indicado como responsável pela obtenção dos dados e/ou informações, enquanto que o profissional indicado pelo Coordenador do Projeto é responsável pela veracidade e qualidade dos dados disponibilizados.

Art. 62 Caberá ao profissional responsável pela obtenção dos dados orientar o desenvolvimento adequado de quaisquer produções técnicas e/ou acadêmicas que venham a ser publicadas com a utilização destes dados no prazo de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado, o qual figurará obrigatoriamente como primeiro autor.

Parágrafo único: Findo o prazo estabelecido no *caput* deste artigo, os dados serão de responsabilidade da TWRA e sua utilização por qualquer membro da TWRA será obtida mediante aprovação da Diretoria Executiva, sendo garantida a coautoria para o responsável pela obtenção dos dados.

Art. 63 Os dados obtidos serão disponibilizados por meio de repositório de dados compartilhados e/ou banco de dados sistematizados pela TWRA, a ser indicado pela Diretoria Administrativa.

Parágrafo único: O acesso ao profissional responsável pela obtenção dos dados será da categoria “leitura/gravação”, enquanto que o acesso dos demais associados será da categoria “somente leitura”.

Art. 64 Todos os associados que participarem na confecção de um trabalho técnico podem se qualificar como autores de produções acadêmicas e científicas, devendo a equipe decidir sobre a substancialidade do trabalho individual desenvolvido por cada participante.

§ 1º Inexistindo acordo, o caso deverá ser levado ao Diretor Regional, que atuará como mediador do caso.

§ 2º Se, após a decisão do Diretor Regional, persistir o inconformismo, o caso será levado à Diretoria Administrativa, que deliberará em Reunião do Colegiado da Diretoria Administrativa sobre o litígio.

Art. 65 São consideradas contribuições cientificamente significativas:

- I. Suporte puramente técnico na produção de dados;
- II. Instruções sobre métodos estabelecidos;
- III. Fornecimento de equipamentos, instrumentos, dentre outros, sem a contribuição substancial para a análise dos dados adquiridos;
- IV. Revisão do manuscrito sem uma contribuição substancial para o conteúdo;
- V. Responsabilidades administrativas relacionadas à aplicação ou gestão de recursos financeiros das atividades.

Parágrafo único: Todos os indivíduos envolvidos em discussões sobre questões de autoria deverão ter cuidado para garantir a honestidade e responsabilidade pela ética científica. Poderá considerar como autor aquele que contribuir cientificamente com pelo menos duas contribuições citadas acima no artigo 65.

Art. 66 Ninguém poderá reproduzir, por qualquer meio existente ou futuro, informações relativas a atividades executadas pela TWRA, bem como sua identidade visual, sem autorização expressa expedida pelo Presidente, sob pena de incorrer em violação de direitos autorais, sujeitando o infrator a aplicação das penalidades previstas em lei.

Parágrafo único: É dispensada da autorização indicada no *caput* os seguintes usos:

- I. Uso educacional das informações em atividades didáticas em sala de aula por professores e pesquisadores, desde que citada a fonte;
- II. Nos eventos científicos e palestras efetuadas por pesquisadores, desde que citada a fonte;
- III. No contexto pessoal, familiar ou escolar, desde que as informações tenham sido acessadas via servidor de internet da TWRA e estejam disponibilizadas na sessão pública do referido servidor, e que seja destinado a pequenos grupos de pessoas, sem haver interesse econômico direto ou indireto associado ao uso da informação;
- IV. No contexto governamental, institucional e científico, desde que o uso de informações providas pelo servidor da TWRA seja empregado como forma de referenciar a pesquisa, diante da necessidade de justificar propostas, alicerçar conceitos e comparar dados, com citação da fonte.

Art. 67 O monitoramento no fluxo de informações entre usuários e o servidor de internet da TWRA, quando aplicável, é atribuição exclusiva dos gerentes do servidor de internet, com a finalidade de pesquisa e aplicando a política de privacidade adotada, sendo vedada a qualquer outro usuário proceder com tal monitoramento sem autorização expressa do Presidente.

Art. 68 O usuário, mediante solicitação, deverá informar corretamente os dados de nome, endereço eletrônico, senha, dentre outros que venham a ser requeridos, sendo que qualquer ato de falsidade ideológica implicará na responsabilização nos termos da lei penal.

Parágrafo único: A TWRA é responsável por manter o sigilo e inalterabilidade dos dados fornecidos pelos usuários, sendo que o fornecimento destas informações a terceiros somente será autorizado mediante ordem judicial, considerando a legislação vigente.

Art. 69 Os autores das publicações científicas e acadêmicas ou de postagens digitais são os únicos responsáveis pelo seu conteúdo, não se estendendo tal responsabilidade à TWRA ou a outros associados não listados na qualidade de autores da referida publicação.

Parágrafo único: Entidades fornecedoras de dados ou que tenham participado das atividades, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que não estejam inclusas no rol de autores, deverão ser reconhecidas na seção de agradecimentos.



Art. 70 É vedada a utilização de dados pelos usuários de atividades da TWRA nas seguintes hipóteses:

- I. Publicar informações destinadas a ofender a honra ou a boa fama de pessoas, ou instituições;
- II. Promover atividades cujo objetivo é o desrespeito ou burlar a lei;
- III. Publicação de qualquer material com violação de direito autoral, salvo nos casos permitidos em lei, desde que citada a fonte, ou com autorização expressa do autor;
- IV. Inclusão de qualquer tipo de mensagem publicitária ou oferta de serviços, ou produtos sem prévia aprovação da Diretoria Administrativa;
- V. Violação ou tentativa de violação dos dados pessoais dos usuários;
- VI. Utilização de qualquer informação disponibilizada no site para fins comerciais ou de obtenção de qualquer vantagem, sendo vedada sua reprodução ou cópia com fins econômicos e sua alteração sem expressa autorização do Presidente.

Art. 71 A TWRA não é responsável pelo desenvolvimento e a disseminação de vírus de computador, trojans e assemelhados que visem provocar danos ou obter informações de forma indevida e não autorizada.

ANEXO II**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE PRODUÇÃO INTELECTUAL****IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES****• CONCEDENTE (PESQUISADOR RESPONSÁVEL) AUTOR:**

Nome: _____

CPF: _____

Vínculo com a TWRA: ☐ Bolsista ☐ Pesquisador Associado ☐ Coordenador de Atividade

Projeto: _____

Produção Intelectual: _____

• AUTORIZANTE (TWRA):

Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água (TWRA), CNPJ: 39.904.835/0001-01

Representada por: _____

Coordenador Geral do Projeto: _____

1. OBJETO DA AUTORIZAÇÃO:

O Concedente autoriza a produção intelectual descritos acima para fins de:

- ☐ Publicação em artigos científicos
- ☐ Inclusão em bancos de dados institucionais
- ☐ Desenvolvimento de obras derivadas (meta-análises, relatórios técnicos, dissertações e teses)
- ☐ Outros: _____

2. DIREITOS PRESERVADOS:**o Direitos Morais:**

Autoria nominal garantida em todas as utilizações (Art. 6º da Portaria).

3. PRAZO DE VALIDADE:

- ☐ Durante toda a vigência do projeto
- ☐ ____ anos (renovável por igual período)
- ☐ Perpétuo para fins acadêmicos

4. CONDIÇÕES DE USO (Art. 9º da Portaria):

- o Utilização permitida apenas para os fins especificados no item 1.
- o Vedada a transferência a terceiros sem autorização expressa do Concedente.
- o Dados sensíveis (e.g., informações pessoais) devem ser anonimizados.

5. ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA (Art. 14):

Em publicações derivadas, o Concedente será incluído como:

- ☐ Coautor obrigatório



- ☐ Menção em agradecimentos + citação da fonte
- ☐ “Colaborador técnico” (para contribuições não intelectuais)
- Outros: _____

OUTRAS ESPECIFICIDADES DO TERMO: (Descrever)

6. RESPONSABILIDADES DA TWRA:

- o Garantir o armazenamento seguro em repositório institucional (Art. 63 do RI).
- o Solicitar autorização renovada caso haja mudança no escopo de uso.
- o Fornecer acesso ao Concedente aos dados sempre que necessário.

7. RESCISÃO:

Este termo poderá ser rescindido se:

- o Houver descumprimento das condições de uso;
- o Verificada má-fé na utilização dos dados;
- o Solicitação fundamentada do Concedente (com análise da Diretoria Executiva).

ACEITE E CIÊNCIA

Declaro que li a Portaria TWRA N.º 002, de 16 de junho de 2025 e estou ciente dos direitos e deveres estabelecidos, inclusive quanto à prioridade de 2 (dois) anos sobre os dados (Art. 10).

CONCEDENTE	RECEPTOR	COORDENADOR GERAL (TWRA)	PRESIDÊNCIA (TWRA)
Assinatura: _____	Assinatura: _____	Assinatura: _____	Assinatura: _____
Data: __/__/2025	Data: __/__/2025	Data: __/__/2025	Data: __/__/2025

ANEXO III

TERMO DE RESPONSABILIDADE

(Conforme Art. 13 da Portaria TWRA N.º 002, de 16 de junho de 2025)

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

- ☐ Pesquisador Associado
- ☐ Colaborador Externo
- ☐ Estudante/Bolsista
- ☐ Outro: _____

Nome: _____

CPF: _____

Vínculo Institucional: _____

Projeto(s) envolvido(s): _____

DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS:

Eu, **[Nome do Signatário]**, declaro que:

1. **RECEBI E COMPREENDI** as diretrizes da Portaria TWRA N.º 002, de 16 de junho de 2025, em especial:
 - o Definições de Propriedade Intelectual (Art. 2º);
 - o Direitos Morais e Patrimoniais (Art. 6º a 9º);
 - o Regras para utilização de dados e publicações (Art. 10 a 12);
 - o Critérios de autoria e conflitos de interesse (Art. 14 e 15).
2. **COMPROMETO-ME A:**
 - o Respeitar os direitos autorais sobre obras, dados e publicações gerados nos projetos;
 - o Utilizar produções intelectuais **exclusivamente conforme autorizado** no *Termo de Autorização de Uso* (Anexo II);
 - o Atribuir autoria apenas a quem contribuiu substancialmente (Art. 14);
 - o Declarar conflitos de interesse em publicações (Art. 15);
 - o Preservar a confidencialidade de dados sob prioridade do pesquisador (Art. 10).
3. **CIENTE DAS PENALIDADES** por descumprimento (Art. 16):
 - o Retratação de publicações;
 - o Suspensão de participação em projetos;



- o Responsabilização civil/penal conforme Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013).

ASSINATURAS:

PESSOA VINCULADA AO PROJETO	COORDENADOR GERAL	REPRESENTANTE DA TWRA
Nome:	Nome:	Nome:
Cargo: _____	Cargo: _____	Cargo: _____
Assinatura: _____	Assinatura: _____	Assinatura: _____
Data: __/__/2025	Data: __/__/2025	Data: __/__/2025